P U T U S A N
Nomor 2427/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amat Akbar als. Amat
2. Tempat lahir : Marelan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/28 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar II Timur Gg. Merdeka Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh : 1. Halman Simanullang, SH 2. Andreas B. Sinambela, SH.,MH, 3. M. Paul Rudolf Naibaho, SH, 4. Muhammad Fauzan Irni, SH, 5. Jamaluddin Alapganti Hsb, SH, 6. Kartika Sari, SH, 7. Rointan Manullang, SH dan 8. Armini Nainggolan, SH Advokat – Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH – DKS), berkantor di jalan Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim No. 2427/Pid.Sus/2022/PN.Mdn tanggal 3 November 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2427/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2427/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMAT AKBAR Als. AMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”menjual ,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram” *yang* diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa AMAT AKBAR Als. AMAT dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan; dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah kotak rokok merek Gama
   - 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu.
   - 1 (satu) buah stoples plastic.
   - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalmnya berisikan narkotika jenis shabu
   - 2 (dua) blok plastic klip kosong.
   - 1 (satu) buah sekop pipet plastic.
   - 1 (satu) buah handphone merek OPPO

   Dirampas untuk dimusnahkan
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya :memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Amat Akbar Als. Amat pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Lorong 35 Inpres Gg. Duku Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi atas nama Defi Aldi, Raibat Sinaga, M. Syar'i Sitopu dan Marihot Siahaan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan yang mendapat informasi bahwa di Lorong 35 Inpres Gg. Duku Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan diduga ada seseorang yang menjual narkotika jenis shabu lalu para saksi yang mendapat informasi tersebut langsung menuju tempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut salah satu saksi langsung menyamar menjadi undercover buy dan berjumpa dengan terdakwa, dan langsung memesan paket narkotika, dan terdakwa yang tidak menaruh curiga lalu disaat terdakwa hendak menyerahkan paket shabu kepada salah satu Saksi tersebut langsung menangkap tangan terdakwa dan mengamankannya, dan terdakwa pun berhasil diamankan beserta 1 (satu) buah kotak rokok merek Gama yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan naroktika jenis shabu dari tangan terdakwa, lalu dibawalah terdakwa kerumahnya dan menemukan 1 buah stoples yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 2(dua) blok plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekip pipet plastik yang didapat dari kamar terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO yang ditemukan di kantong celana terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti itu adalah miliknya lalu terdakwa dibawa Polres Pelabuhan Belawan guna diperiksa lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Riko (DPO) tersebut tanpa seijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.M.Farm.,Apt dengan nomor : No.LAB-4638/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang yang menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkkotika atas nama terdakwa Amat Akbar Als. Amat.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor 208/IX/POL-10009/2022 tanggal 15 Agustus 2022 menerangkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi Kristal/serbuk berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastic klip yang didalmnya berisi Kristal/serbuk berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 67,95 (enam puluh tujuh koma Sembilan puluh lima) gram, selanjutnya disisihkan atau diambil sebagian dengan cara dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat besih 10 (sepuluh) gram. Sisanya terdiri dari 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalmnya berisi Kristal/serbuk berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 57,95 (lima puluh tujuh koma Sembilan puluh lima) gram.. Keseluruhan barang bukti tersebut adalah adalah milik terdakwa Amat Akbar Als. Amat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika.

A t a u

Kedua

Bahwa ia terdakwa AMAT AKBAR Als. AMAT pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Lorong 35 Inpres Gg. Duku Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram , yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berawal pada Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi atas nama Defi Aldi, Raibat Sinaga, M. Syar'i Sitopu dan Marihot Siahaan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan yang mendapat informasi bahwa di Lorong 35 Inpres Gg. Duku Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan diduga ada seseorang yang menjual narkotika jenis shabu lalu para saksi yang mendapat informasi tersebut langsung menuju tempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut salah satu saksi langsung menyamar menjadi undercover buy dan berjumpa dengan terdakwa, dan langsung memesan paket narkotika, dan terdakwa yang tidak menaruh curiga lalu disaat terdakwa hendak menyerahkan paket shabu kepada salah satu Saksi tersebut langsung menangkap tangan terdakwa dan mengamankannya, dan terdakwa pun berhasil diamankan beserta 1 (satu) buah kotak rokok merek Gama yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan naroktika jenis shabu dari tangan terdakwa, lalu dibawalah terdakwa kerumahnya dan menemukan 1 buah stoples yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 2(dua) blok plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekip pipet plastik yang didapat dari kamar terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO yang ditemukan di kantong celana terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti itu adalah miliknya lalu terdakwa dibawa Polres Pelabuhan Belawan guna diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Riko (DPO) tersebut tanpa seijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.M.Farm.,Apt dengan nomor : No.LAB-4638/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang yang menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Nark pakteotika atas nama terdakwa Amat Akbar Als. Amat.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor 208/IX/POL-10009/2022 tanggal 15 Agustus 2022 menerangkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi Kristal/serbuk berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastic klip yang didalmnya berisi Kristal/serbuk berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 67,95 (enam puluh tujuh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

koma Sembilan puluh lima) gram, selanjutnya disisihkan atau diambil sebagian dengan cara dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat besih 10 (sepuluh) gram. Sisanya terdiri dari 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalmnya berisi Kristal/serbuk berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 57,95 (lima puluh tujuh koma Sembilan puluh lima) gram.. Keseluruhan barang bukti tersebut adalah adalah milik terdakwa Amat Akbar Als. Amat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi M. Syar'i Sitopu;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Lorong 35 Inpres Gang Duku Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Gama, 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan jenis shabu, 1 (satu) buah stoples yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya beriskan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) blok plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, saksi dan rekan kerja menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa adanya terjadi peredaran Narkotika jenis shabu di Lorong 35 Inpres Gang Duku Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Kemudian saksi dan rekan kerja mendatangi lokasi yang dimaksud dan setibanya dilokasi, saksi bersama dengan rekan melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan shabu kemudian saksi bersama dengan rekan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bandar Narkotika jenis shabu yang adalah adik iparnya yang bernama Riko (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis shabu yang saksi dan rekan kerja temukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Marihot Siahaan;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Lorong 35 Inpres Gang Duku Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Gama, 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan jenis shabu, 1 (satu) buah stoples yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya beriskan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) blok plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, saksi dan rekan kerja menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa adanya terjadi peredaran Narkotika jenis shabu di Lorong 35 Inpres Gang Duku Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Kemudian saksi dan rekan kerja mendatangi lokasi yang dimaksud dan setibanya dilokasi, saksi bersama dengan rekan melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan shabu kemudian saksi bersama dengan rekan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bandar Narkotika jenis shabu yang adalah adik iparnya yang bernama Riko (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis shabu yang saksi dan rekan kerja temukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Lorong 35 Inpres Gang Duku Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil ditemukan adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Gama, 2 (dua) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah stoples yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) blok plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo;
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik seorang bandar shabu yang merupakan saudara ipar Terdakwa yang bernama Riko (dpo);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara diberikan oleh Riko (dpo) untuk Terdakwa simpan;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Riko (dpo);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Riko (dpo) dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari Riko (dpo) dan sudah 5 (lima) hari dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika yang dititipkan oleh Riko (dpo) kepada Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki,menguasai, menyimpan dan memperjual belikan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok merek Gama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu.
3. 1 (satu) buah stoples plastic.
4. 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalmnya berisikan narkotika jenis shabu
5. 2 (dua) blok plastic klip kosong.
6. 1 (satu) buah sekop pipet plastic.
7. 1 (satu) buah handphone merek OPPO

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Amat Akbar als. Amat dan didudukkan sebagai Terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang menyamar menjadi undercover buy dan berjumpa dengan terdakwa, dan langsung memesan paket narkotika, lalu terdakwa yang tidak menaruh curiga lalu disaat terdakwa hendak menyerahkan paket shabu kepada salah satu Saksi tersebut langsung menangkap tangan terdakwa dan mengamankannya, dan terdakwa pun berhasil diamankan beserta 1 (satu) buah kotak rokok merek Gama yang berisikan 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan naroktika jenis shabu dari tangan terdakwa, lalu dibawalah terdakwa kerumahnya dan menemukan 1 buah stoples yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 2(dua) blok plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekip pipet plastik yang didapat dari kamar terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO yang ditemukan di kantong celana terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti itu adalah miliknya lalu terdakwa dibawa Polres Pelabuhan Belawan guna diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.M.Farm.,Apt dengan nomor : No.LAB-4638/NNF/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang yang menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkkotika atas nama terdakwa Amat Akbar Als. Amat dan berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor 208/IX/POL-10009/2022 tanggal 15 Agustus 2022 menerangkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi Kristal/serbuk berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastic klip yang didalmnya berisi Kristal/serbuk berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 67,95 (enam puluh tujuh koma Sembilan puluh lima) gram, selanjutnya disisihkan atau diambil sebagian dengan cara dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat besih 10 (sepuluh) gram. Sisanya terdiri dari 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalmnya berisi Kristal/serbuk berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 57,95 (lima puluh tujuh koma Sembilan puluh lima) gram.. Keseluruhan barang bukti tersebut adalah adalah milik terdakwa Amat Akbar Als. Amat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang terlarang yang dibawa oleh terdakwa hendak menjualnya kepada orang lain, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa melalui Penasehat Hukumnya terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kebijakan Polisi untuk memberantas Narkotika

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbeli belit dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dIhukum.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amat Akbar als. Amat tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah kotak rokok merek Gama
   - 2 (dua) buah plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu.
   - 1 (satu) buah stoples plastic.
   - 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalmnya berisikan narkotika jenis shabu
   - 2 (dua) blok plastic klip kosong.
   - 1 (satu) buah sekop pipet plastic.
   - 1 (satu) buah handphone merek OPPO

   Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh kami,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nelson Panjaitan, S.H., M.H. , Phillip M. Soentpiet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Lorita T Pane, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum secara video teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nelson Panjaitan, S.H., M.H.	M. Nazir, S.H., M.H.
Phillip M. Soentpiet, S.H.	

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)